# EXTRAIT OFFICIEL DE LA LOI BANCAIRE MAROCAINE N° 103-12

## Dispositions relatives aux contrats Moucharaka et Moudaraba

### Cadre Juridique Général

Au Maroc, la finance participative est régie par le *Titre III du Dahir n° 1-14-193 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés*. Les caractéristiques techniques spécifiques de ces produits sont complétées par la circulaire n° 1/W/17 du Wali de Bank Al-Maghrib.

### 1. Article 58 (c) : Le Contrat Moucharaka

**Texte légal :**
« Tout contrat ayant pour objet la participation par une banque participative dans un projet en vue de réaliser un profit. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur contribution et aux profits selon un pourcentage convenu d'avance.

La Moucharaka prend l'une des deux formes suivantes :
- **Moucharaka Tabita :** la participation des parties au projet demeure jusqu'au terme du contrat les liant ;
- **Moucharaka Moutanakissa :** la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat. »

### 2. Article 58 (d) : Le Contrat Moudaraba

**Texte légal :**
« Tout contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet.

La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement au(x) entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties. Les pertes sont supportées entièrement par le bailleur de fonds (Rab el Mal), sauf en cas de fraude, de négligence ou de violation des termes du contrat par le Moudarib. »

### Tableau de Synthèse Comparative (Loi 103-12)

| Critères | Moucharaka (Participation) | Moudaraba (Mandat de gestion) |
|---|---|---|
| **Apport en Capital** | Fourni par les deux parties (Banque et Client) | Fourni à 100% par la Banque (Rab el Mal) |
| **Apport en Travail** | Fourni par le client et/ou la banque | Fourni exclusivement par le Client (Moudarib) |
| **Gestion du Projet** | Conjointe ou déléguée selon accord | Responsabilité exclusive de l'entrepreneur |

| | | |
|---|---|---|
| **Partage des Pertes** | Strictement proportionnel au capital apporté | Supporté uniquement par la Banque (sauf faute) |